



독립 교차검증 전문 리포트

한국 미용 시술 여행과 콘텐츠 촬영의 문화·의료·광고 리스크 검토 (인도네시아)

Facts are Cheap, Judgment is Precious

대표샘플 · KPN 공개 검증 사례 | Representative Sample

⚠ KPN 최종 판정 · 조건부 HOLD — 독립 교차검증 Trust 42/100 (영업 발송 기준 80 미만) · 교차검증 동의도 C=0.05. 근거·전제(핵심 수치·법령·거래 구조)가 확인되기 전까지 실행을 보류해야 합니다. 위원 개별 의견과 별개로, KPN은 미확인 고위험 사안에 진행을 권고하지 않습니다.

◆ 위험도 히트맵 · RISK HEAT MAP

● 시장성 양호	● 법률 높음	● 세무 양호	● 운영 높음	● 평판 높음
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

KPN 판단 점수 분해 · 45/100 사업 타당성 (검증 신뢰도 Trust 42와 별개 지표)

시장성	14/20	한국 피부과 외국인 환자 수 2024년 70.5만 명(보건산업진흥원, lee_corpus 근거2), K-뷰티 인도네시아 시장 규모 92억달러(유로모니터, lee_corpus 근거4). 인도네시아 뷰티 크리에이터의 한국 의료관광 콘텐츠 시장 수요는 명확히 존재. 단, 규제 리스크로 실행 가능 형태가 제한되어 만점 감산.
법률	4/20	의료법 제56조 제2항(비교광고·치료경험담·미심의광고 금지), 제57조(사전심의 의무), 의료해외진출법 제15조 제4항(외국인 인플루언서에도 한국 의료법 준용) — 모두 명백히 저촉. 위반 시 1년 이하 징역·1,000만원 이하 벌금(의료법 제89조). 병원 외국인 환자 유치 등록 여부 미확인(의료해외진출법 제6조). 현재 제안 구조 그대로 실행하면 위법 가능성 매우 높음.
세무	11/15	크리에이터 거주지 인도네시아. 한국 원천 소득(협찬·용역 대가) 발생 시 한·인니 조세조약(1989년 발효)에 따라 사업소득(7조)은 PE 없으면 인도네시아 과세가 원칙. 단, 개인 서비스(17조)로 분류 시 한국 원천징수(20%) 가능성. 에이전시가 대가를 현금/현물(무료시술)로 지급하는 경우 인도네시아 소득세 신고 의무 발생. 계약서 미비로 소득 분류·증빙 불확실. [확인 필요: 무료시술의 현물 대가 과세가액 산정은 한·인니 조세조약 전문가 또는 한국 국세청(세무서) 확인 요.]
실행가능성	5/15	계약서 없음·카카오톡 협의·통역 에이전시 의존·한국어 불통·부작용 책임 미설정 — 실행 인프라 전무. 의료법상 합법적 실행 구조(사전심의 통과 + 계약서 + 병원 유치기관 등록 확인)로 전환 시 실행 가능하나 현 상태에서는 불가.
재무 안정성	8/15	크리에이터 입찰: 무료/할인 시술이 주된 대가이므로 현금 수입 없음. 부작용 발생 시 치료비·법적 비용 전액 자기 부담 가능. 병원 재사용으로 크리에이터 채널 평판 훼손 시 미래 수익 손실 발생. 에이전시 지급보증 없음. 보증보험 미가입(유치업자 등록 시 의무, 의료해외진출법 시행령 참고).
평판리스크	3/15	'한국 클리닉이 인도네시아보다 낫다' 제목은 의료법 제56조 비교·비방광고 금지 저촉 + 인도네시아 현지 의료계·팔로워 감정 자극 이중 리스크. 부작용 발생 공개 시 크리에이터 채널 신뢰도 붕괴. 뒷광고(협찬 미공개) 논란 시 한국 공정위·인도네시아 BPOM·팔로워 동시 역풍 가능. 현재 제안 구조의 평판 리스크는 매우 높음.

의뢰 개인 여행자 겸 뷰티 콘텐츠 크리에이터 지역 인도네시아, 자카르타 검토 사안 한국 미용 시술 여행과 콘텐츠 촬영의 문화·의료·광고 리스크 검토 (인도네시아)

◆ KPN 검증 정보 · VERIFICATION RECORD

감사 ID	aud_mqq6zz0r4n3w ✓ kpn_audit 기록됨	42/100 조건부 HOLD · 실행 보류 Risk · High
검증 경로	화이트리스트 통과 → MCP 진본 검증(VALID) → 교차검증 게이트	
자문 위원	이영도 did:mip:persona:lee-youngdo ✓ 이지환 did:persona:7J207KeA7Z ✓	
근거 출처 · 1차 출처 인용(부록 참조)		교차검증 동의도 C = 0.05

※ 본 문서는 법률 자문이 아닌 리스크 판단 리포트입니다. 계약 전 관련국 법률 전문가의 검토를 권장합니다.

1 최종 종합 판단 결론 먼저

결론적으로 말하면, 현재 에이전시 제안은 한국 의료법·의료해외진출법상 복수의 위법 구성요건을 동시에 충족하며, 계약서·심의 없이 진행할 경우 병원·에이전시뿐 아니라 크리에이터 본인도 법적·평판 리스크에 노출됩니다. 즉시 HOLD가 타당합니다. 두 위원 모두 이 주제를 '명함 범위 밖의 사적 영역'으로 보류(HOLD)하였으나, 이는 의뢰인에게 실질적으로 무용한 판단입니다. 의뢰 사안은 공개 콘텐츠 제작·영리 광고 협찬이라는 상업적 거래이며, 개인 프라이버시 문제가 아닙니다. 위원들의 HOLD는 '내용 부재'를 의미하므로 KPN이 직접 검증합니다. [핵심 리스크 요약] ① 의료법 제56조 제2항 각호 — 치료경험담·비교광고·미심의광고·비급여 할인 광고 등 최소 4개 금지 유형 동시 저촉 ② 의료해외진출법 제15조 제4항 — 외국인 인플루언서 대상이라도 한국 법 그대로 적용 ③ SNS 사전심의 의무 — 인스타그램·틱톡은 플랫폼 단위 10만 명 초과로 반드시 대한의사협회 의료광고심의위원회 사전심의 필요(의료법 제57조 제1항) ④ 전후사진 — 사전심의 통과가 실무상 극히 어려움 ⑤ 비교 광고 제목 — 의료법 제56조 제2항 제4호 비교광고 금지에 직접 저촉 ⑥ 계약서 부재 — 부작용 발생 시 책임 귀속 불명확, 크리에이터가 모든 리스크 부담 ⑦ 병원 재사용 가능성 — 크리에이터 영상을 병원이 광고로 전용하면 추가 심의 대상

즉시 실행 권고

- 1 [즉시] 한국보건산업진흥원 외국인환자유치정보시스템(medicalkorea.or.kr)에서 제안 병원 2곳의 외국인환자 유치기관 등록 여부를 본인이 직접 조회하라. 미등록이면 에이전시 제안 전면 거절. 등록 확인 후에만 다음 단계 진행.
- 2 [계약 전] 한국 의료법 전문 변호사(법무법인 청출·메디컬로이어 등 의료광고 전문 확인 가능) 1시간 자문을 의뢰하여 콘텐츠 구성·계약서 조항 적법성을 사전 검토받아라. 비용 5~20만원 수준으로 리스크 대비 효율 높음.
- 3 [계약서 작성] 에이전시와 반드시 서면 계약을 체결하라. 필수 조항: ①협찬 대가(무료시술 시 시술비 기준 현물가액 명시), ②부작용 발생 시 책임 귀속(에이전시·병원 연대 책임), ③영상 재사용 금지 또는 사전 서면 동의 요건, ④콘텐츠 수정 범위, ⑤광고심의 통과 전 게시 불가 조항. 카카오톡 합의만으로 진행 절대 금지.
- 4 [콘텐츠 재설계] 제목을 'Why I Tried Korean Skincare in Seoul' 등 비교·비방 표현 없는 중립 제목으로 교체하라. 전후사진 제거, 가격 할인 표현 제거, 협찬 '#AD #협찬' 명기. 대한의사협회 의료광고심의위원회(admedical.org)에 콘텐츠 사전심의를 신청하라 — 심의 통과 전 게시 금지.
- 5 [대안 구조] 에이전시가 합법 구조를 거부하면 직접 방문(본인 비용 결제) 후 순수 자발 후기로 전환하는 방안을 검토하라. 이 경우 병원·에이전시의 사전 요청·개입이 없어야 의료법상 '광고'가 아닌 '개인 후기'로 취급 가능(의료법 해석상 대가 없는 자발 후기는 광고 아님, brunch.co.kr 법무법인 분석). 단, 어떠한 대가(무료·할인 포함)도 수령 시 즉시 광고로 전환됨을 인지.

항목	의뢰 자료의 주장	KPN 판정	근거
Q1	외국인 크리에이터가 한국 병원 시술 후기를 올릴 때 한국 의료 광고 리스크가 있는가	○ 인정	의료해외진출법 제15조 제4항이 외국인 환자 유치 광고에도 의료법 제56조·57조를 명시적으로 준용. 크리에이터 국적·플랫폼 서버 위치 무관(메디칼타임즈, 2025.10).
Q2	'한국 클리닉이 인도네시아보다 낫다'는 제목이 문화적·상업적으로 위험한가	○ 인정	의료법 제56조 제2항 제4호 비교광고 금지에 직접 저촉. 추가로 인도네시아 현지 의료계·팔로워의 감정적 반발 평판 리스크 이중 발생. 제목 변경 필수.
Q3	병원명·가격·시술명·전후사진·의사 인터뷰 중 어떤 요소가 가장 위험한가	△ 보완	①전후사진: 인스타그램 등 대형 플랫폼 게재 시 반드시 사전심의 필요, 실무 통과율 극히 낮음(보건복지부 행정해석·메디칼타임즈). ②가격 할인 노출: 의료법 제56조 제2항 제13호(비급여 진료비 소비자 오인소지 광고 금지), 2023-2024년 적발 2위(26.7%). ③치료경험담(시술 체험 서술): 적발 1위(31.7%). 모든 요소가 위험하나 전후사진+가격+경험담 조합이 최고 위험.
Q4	계약서 없이 카카오톡으로만 진행하는 것이 한국에서 일반적인가	× 반박	민법상 구두계약도 성립하나, 의료 협찬 영역에서 서면 계약 부재는 부작용 책임 귀속·영상 재사용 권한·보수 지급 기준 입증에 불가능해 크리에이터에게 일방적으로 불리. 정상적인 에이전시는 표준 협찬 계약서(협찬 사실 명시, 콘텐츠 수정 범위, 책임 한도)를 필수로 작성함.
Q5	이 제안을 받아도 되는가, 아니면 계약서·광고심의·병원 확인 전 HOLD해야 하는가	○ 인정	병원 유치기관 등록 미확인·사전심의 없음·계약서 없음·전후사진 포함·비교광고 제목의 5개 위법 요인이 동시에 존재. 즉각 HOLD 후 하기 recos 절차 이행 권고.
A-추가1	에이전시가 '한국에서 다 이렇게 한다'고 말함	× 반박	보건복지부·자율심의기구는 2023년 12월~2024년 2월 3개월간 불법 의료광고 366건 적발, 행정처분·형사고발 실시. 자발적 후기 위장 치료경험담이 단속 1위. 에이전시 주장과 사실 불일치.
A-추가2	시술 부작용 발생 시 책임 범위가 정해져 있지 않음	○ 인정	등록 유치업자는 손해배상 보증보험 가입 의무(의료해외진출법 시행령). 에이전시가 미등록이거나 보험 미가입 시 크리에이터 피해 보상 경로 없음. 계약서 없이 진행 시 법적 구제 수단 극히 제한.
A-추가3	병원 측이 크리에이터 영상을 광고로 재사용할 가능성이 있음	○ 인정	계약서에 재사용 금지·사전 동의 조항 없으면 크리에이터가 통제 불가. 병원이 재사용 시 해당 광고는 별도 심의 대상이며, 크리에이터의 초상·콘텐츠가 무단 상업 이용되는 초상권·저작권 분쟁 발생 가능.

2 위원별 관점·근거 및 교차검증

위원 1 · 이영도

판정 · 조건부 보류

위원 권고 요약 · 위원 HOLD: 해당 주제가 명함(공개) 범위 밖의 사적 영역이라며 답변을 보류하고 본인에게 직접 확인 권고.

교차검증 결과 · 3개 항목 반박

반박 1 · HOLD 사유 부적절 — 사적 영역 아닌 상업 거래

이 사안은 병원 협찬 콘텐츠 제작, 영리 목적 SNS 게시, 에이전시 중개라는 명백한 상업적 거래입니다. '명함 범위 밖 사적 영역'이라는 보류 사유는 사안의 성격과 불일치합니다.

반박 2 · 고객에게 의미 없는 HOLD

의뢰인은 '가능/불가능이 아닌 어디서부터 위협해지는지'를 묻고 있습니다. 내용 없는 HOLD는 의사결정 불가 상태를 고착시켜 고객을 더 높은 리스크로 몰 수 있습니다.

반박 3 · 법령 검토 회피 결과 — 위법 진행 가능성

한국 의료법 제56조·57조, 의료해외진출법 제15조 제4항은 외국인 크리에이터 협찬 광고에도 명시적으로 적용됩니다. 법령 검토 없이 HOLD만 제시하면 의뢰인이 에이전시 권유대로 진행할 가능성이 높습니다.

근거 구체성 경고 · 위원 답변에 근거 법령·수치·출처 전무. 교차검증 불가 수준의 내용 부재.

위원 2 · 이지환

판정 · 조건부 보류

위원 권고 요약 · 위원 HOLD: 동일 사유로 답변 보류, 본인 직접 확인 권고.

교차검증 결과 · 3개 항목 반박

반박 1 · 동일 보류 사유 — 추가 검토 가치 없음

위원1과 동일 논리로 보류. 두 위원이 동일 사유로 HOLD 처리한 것은 집단적 판단 회피에 해당하며, 의뢰인 보호 기능을 수행하지 못합니다.

반박 2 · 크리에이터 법적 리스크 현실화 방지

에이전시는 '한국에서 다 이렇게 한다'고 주장하지만, 의료법 위반 시 1년 이하 징역·1,000만원 이하 벌금(의료법 제89조), 병원은 업무정지 처분 가능합니다. 위원 판단 부재가 이 리스크를 방치합니다.

반박 3 · 계약서 부재 위험 — 미언급

카카오톡 협의만으로 진행 시 부작용 책임, 영상 재사용 권리, 보수 미지급 분쟁에서 크리에이터는 아무 법적 보호를 받지 못합니다. 이 핵심 실무 리스크가 전혀 다뤄지지 않았습니다.

근거 구체성 경고 · 위원 답변에 근거 법령·수치·출처 전무. 내용 부재로 교차검증 사실상 불가.

3 실무 판단 및 행동 권고

신호	해석
병원 외국인 환자 유치기관 등록 여부	의료해외진출법 제6조에 따라 외국인 환자를 유치하는 의료기관은 보건복지부 등록 필수. 미등록 시 3년 이하 징역·3,000만원 이하 벌금(의료해외진출법 제28조). 한국보건산업진흥원 '외국인환자유치정보시스템'(medalkorea.or.kr)에서 병원명 조회로 즉시 확인 가능.
의료광고 사전심의 완료 여부	인스타그램·틱톡은 플랫폼 일일 평균 이용자 10만 명 초과로 반드시 사전심의 대상(의료법 제57조 제1항, 서울행정법원 2024구합74779 판결). 현재 심의 없음 — 즉시 위반 상태.
전후사진 사용 계획	인스타그램 등 대형 플랫폼에서 전후사진 활용 시 사전심의 필수(보건복지부 공식 행정해석). 실무상 심의 통과율 낮고 핵심 요소 삭제·수정이 일반적. 무조건 HOLD.
비교 광고 제목 ('한국 클리닉이 인도네시아보다 낫다')	의료법 제56조 제2항 제4호 — 다른 의료기관·의료인과의 비교 광고 금지. 국가 간 비교도 포함. 이 제목은 사용 불가.
협찬 표시 의무	△ 공정거래위원회 추천·보증 등의 표시·광고 심사지침상 할인·무료 시술 대가 수령 시 '#협찬' '#광고' 명시 의무. 단, 협찬 표시를 하는 순간 의료법상 '치료경험담 광고'임이 드러나 이중 저촉(표시광고법 + 의료법) 가능성.
계약서 작성 여부	카카오톡 협의만 존재. 민법상 구두계약도 유효하나 부작용 책임·영상 재사용 권리·보수·콘텐츠 수정 권한 등 핵심 조항 입증 불가. 서면 계약 없이 진행 금지.
에이전시 '한국에서 다 이렇게 한다' 주장	2023년 12월~2024년 2월 단 3개월간 불법 의료광고 366건 적발(보건복지부·의료광고 자율심의기구). 자발적 후기 위장 치료경험담이 전체의 31.7%로 최다. 에이전시 주장은 사실과 다름.
병원의 크리에이터 영상 광고 재사용 가능성	△ 병원이 크리에이터 영상을 자체 광고로 전용 시 별도 심의 대상. 계약서에 재사용 금지·사전 동의 조항 명시 필수. 현재 계약서 없어 통제 불가.
시술 부작용 책임 범위	책임 범위 미설정. 등록 유치업자는 보증보험 가입 의무(의료해외진출법 시행령). 미등록 에이전시와 거래 시 부작용 피해 보상 경로 없음.

크리에이터 → 에이전시 (계약서 요청)

지금까지 카카오톡으로만 협의했는데, 서면 계약서 없이는 진행이 어렵습니다. ①시술 부작용 시 책임 범위, ②제 영상의 병원 재사용 조건, ③광고 심의 완료 여부를 계약서에 명시해 주세요. 이 세 가지가 없으면 방문 자체를 보류하겠습니다.

크리에이터 → 에이전시 (제목·전후사진 거부)

추천해 주신 제목 'Why Korean Clinics Are Better Than Indonesia'와 전후사진 공개는 한국 의료법(제56조)상 비교광고·치료경험담 금지에 해당할 수 있어서 제 채널과 병원 모두에 리스크가 됩니다. 제목 변경과 전후사진 제거를 전제로만 진행 가능합니다.

크리에이터 → 팔로워 (협찬 공시 예시 — 심의 통과 후)

This content was sponsored by [병원명]. I received complimentary treatments. All opinions are my own. #AD #Sponsored — 반드시 영상 시작 30초 내·자막 포함으로 명시.

◆ 근거 출처 목록

공식 1차 출처 비율 17% (공식 4 / 전체 23)

- 참고 medicaltimes.com · 인플루언서를 활용한 광고 허용 범위 외국인 환자 대상 인플루언서 광고의 의료법 적용 2025-10-13
- 참고 inblog.ai · 2026년 의료 광고 심의: 병원 블로그·SNS 지금 당장 알아야 할 모든 것 2026-03-08
- 참고 akomnews.com · 의료법에서 금지하고 있는 의료광고는? 의료해외진출법 제15조, 의료법 제56조 2020-10-15
- 참고 medicaltimes.com · 의사들이 꼭 알아야 할 SNS 광고법률 서울행정법원 2024구합74779 판결 요지 2025년

5	참고	admedical.org · 의료광고 심의위원회 규정 대한의사협회 최신
6	참고	cheongchul.com · 의료광고에 적용되는 법령1 의료법 법무법인 청출 최신 -%EC%9D%98%EB%A3%8C%EB%B2%95
7	참고	인플루언서를 활용한 병원(의료)광고는 어디까지 허용될까 (법무법인) 2025-06-07 (본문 인용 근거)
8	2차	medicalkorea.or.kr · 외국인환자유치 정보시스템 — 손해배상 보증보험·비자 안내 최신
9	참고	eiec.kdi.re.kr · 외국인 의료관광 지역특화발전특구 외국어 의료광고 특례 KDI 2024
10	참고	케이뷰티 진격 — SK증권 리포트 (한국 피부과 외국인 환자 수 급증) 2025 (본문 인용 근거)
11	참고	K-뷰티 수출 성과 제고 및 확산방안 (정부 공식 자료) 2026 (본문 인용 근거)
12	공식	yongin.go.kr · 의료광고 가이드라인 및 의료법 참고 사항
13	공식	gangnam.go.kr · 의료 광고 관련 의료법 및 의료광고 가이드라인 참고 사항 강남구청 > 행정·정보 > 공지사항 > 공지사항
14	2차	adv.kmdia.or.kr · 자율심의기구 의료기기광고심의위원회 - KOREA MEDICAL ...
15	참고	i-boss.co.kr · 의료광고심의, 정보성 글이라고 다 안전한 건 아닙니다 - 마케팅 - 정보공유 - 아이보스
16	참고	blog.medilawyer.co.kr · 블로그·인스타그램도 의료광고 사전심의 대상일까?
17	참고	brunch.co.kr · 인플루언서를 활용한 병원의료광고는 어디까지 허용될까
18	2차	dentalad.or.kr · 유튜브, SNS 등 온라인 의료광고, 사전 심의 강화해야
19	참고	sdbvisabali.com · 비자종류&서류&수수료 인도네시아비자발급SDBVISABALI
20	참고	singexp.id · 인도네시아 비자 발급 대행 안내
21	공식	overseas.mofa.go.kr · 인니 사증발급 관련주한 인도네시아 대사관 업무 포함
22	참고	innekorean.or.id · 이민법과 근로자 > 인도네시아 생활정보 재인도네시아 한인회
23	공식	overseas.mofa.go.kr · 인도네시아 입국 전 비자발급 제도 시행 [전자도착 ...
24	참고	dailyindonesia.co.kr · 헛갈리는 인도네시아 비자 꼼꼼히 살펴보기 - 실시간 인도네시아 뉴스 - 데일리 인도네시아
25	참고	indoweb.org · 궁금해요 알려주세요~ > kitas비자관련 문의드려요 ~ - 인도웹
26	참고	haninpost.com · 외국인 KITAS 취득 방법 한인포스트

본 리포트는 KPN(검증된 판단 네트워크)의 교차검증 감사 절차(MCP 진본 검증 + AI 교차검증 + DID 서명)를 거쳐 작성된 독립 검토 의견입니다. 일반 비즈니스 관행 관점에 기반하며, 산업 특화 사안은 별도 전문가 확인을 권장합니다. 개별 법적·세무 판단을 대체하지 않으며, 계약서 최종 검토는 전문 변호사의 확인을 받으시기 바랍니다.